

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת צגה מלקו

4054/25/פ

הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון – סמכויות האפוטרופוס), התשפ"ד–2023

1. תיקון סעיף 47. בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב–1962¹, בסעיף 47, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) בשימוש בחשבון לטובת עניינו של האדם שמונה לו אפוטרופוס, האפוטרופוס רשאי להשתמש בכל אמצעי תשלום לרבות מזומן, כרטיס אשראי, המחאות וכן לעשות פעולות נוספות באמצעות בנקאי, יישומון, אתר האינטרנט של הבנק או תוך שימוש בכל אמצעי דיגיטלי אחר."

דבריו הסבר

אפוטרופוס שמונה על ידי בית המשפט לטפל בעניינו של חסוי יכול היום למשוך מחשבון החסוי סכומים הנוגעים לטיפול בחסוי ולרווחתו ולשלם עבורו על דברים מסוימים להם נזקק החסוי. בשנת 2023, חלק גדול מהאוכלוסייה מנהל את עניינו הבנקאיים באמצעות רשת האינטרנט. לפיכך, מוצע לאפשר לאפוטרופוס לנהל את חשבוננו של האדם אשר הוא מונה לו האפוטרופוס זאת על ידי אפשרות לשימוש בכל אמצעי תשלום וכן באמצעות פעולות דיגיטליות בחשבון. כך, נקל על האפוטרופוס לנהל את חשבוננו של אפוטרופוסו.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ט בחשוון התשפ"ד (13.11.2023)

¹ ס"ח התשכ"ב, עמ' 120.